Dr. Abeer Hassan Serag El-deen

قوانين وتشريعات هندسية

ENG312e
ENG312c
ENG312m
GENN353a
GEN 352

(مصطلحات ومفاهيم قانونية)

1. عرف القانون واذكر فروعه

هو مجموعه من اللوائح والقواعد التي تنظم سير عمل وتحفظ القانون وبدونها تعم الفوضى ويغيب النظام

فُروع القانون

يُقسّم القانون إلى قِسمين أساسيين وهُما القانون العام والقانون الخاص

القانون العام: هو مجموعة من القواعِد والأنظِمة التي تُنظّم العلاقات بين طرفين أحدهما له السّيادة على الآخر مثل الدّولة. امثله

- **قانون الجمارك**

قوانين التّعليم
القانون الإداري
القانون المالي

القانون الخاص: هو مجموعة من القواعِد والأنظِمة التي تُنظّم العلاقات بين طرفين ليس لأحدهما السّيادة والسُّلطة على الأخر. امثله

- ✓ قانون العقود والتجارة
- ✓ قانون الضرر
- ✓ قانون الملكية
- ✓ قانون المواريث
- ✓ قانون الأحوال الشخصية.
- ✓ قانون الشركات.

---

2. اذكر اهداف القانون

- تحقيق الأمن للأفراد
- تحقيق العدْل ين الأفراد
- تحقيق الاستقرار
- تحقيق الأهداف الاقتصاديّة
- تحقيق الأهداف السِّياسيّة

---

3. عرف الدستور واذكر خصائصه واشرح بإيجاز أهمية الدستور الديمقراطي

يُعرّف الدستور بأنّه مجموعة من المذاهب والممارسات التي تشكل المبدأ الأساسي لتنظيم الدولة السياسية

أهمية الدستور الديمقراطي

يوجد أهمية كبيرة للدستور الديمقراطي في الدولة، ومنها

- امتلاك الشعب الحق في اختيار شكل الحكومة بما يتناسب مع ظروف البلد وتقاليده، وليس فقط انتخابها
- ترسيخ مبادئ الدستور من خلال وضع الشعب لآليةٍ تضمن إنفاذ الدستور، ومنع الحكومة من تغييرها.
- امتلاك الشعب الحق في وضع حدودٍ دائمةٍ على حكومته

(مفهوم الأمن والسلامة المهنية)

1. اذكر المخاطر التي صنّفتها منظومة الأمن والسلامة

مخاطر كيميائية، مخاطر فيزيائية، مخاطر كهربائية، مخاطر بيولوجية

---

2. عرف الشخصية الاعتبارية واذكر أنواعها وخصائصها

هى الشخصية التى تمثل شركة,جمعيه ,وزاره او اى مؤسسه

أنواع الشخصية الاعتبارية

شخصيه اعتباريه عامه: مثل الدوله وتتمتع بحقوق وامتيازات الدولة.

شخصيه اعتباريه خاصه: الشركات والجمعيات

خصائص الشخصية الاعتبارية

الاسم – الحالة – الصفة الدينية – الموطن – الذمة المالية – الأهلية

الفرق بين القانون والتّشريع
(1) الشُّمول (2) المصدر (3) كتابة النّص (4) الموضوع (5) الاستخدام

مصادر القانون متعدده مثل العرف – الدين – احكام قضائية سابقه – مجلس النواب
اما التشريع مصدر واحد وهو مجلس النواب

أهداف منظومة الأمن والسلامة المهنيّة

- توفير بيئات أمنة للعمل، من خلال توفير كافة الاحتياطات، ووسائل السلامة العامّة للعمّال.
- الحفاظ على سلامة العاملين، وأرواحهم، وتجنيبهم الأخطار المُحتملة التي قد تقع نتيجة وجود أي نقص، أو إهمال في تحقيق شروط السلامة العامّة
- الحرص على سلامة المعدات، والآلات، والممتلكات الخاصّة بالمنشأة
- تنفيذ شروط نظام إدارة الجودة المنصوص عليها في نص القانون المختص بحقوق العمل، والعمّال.
- تطبيق المقاييس، والمعايير الدولية، والعالمية في الأمن، والسلامة المهنيّة.
- الحرص على البيئة المحيطة، وعدم تلويثها بأي شكل من الأشكال.
- نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المجتمعات، حتى تصبح مفهوماً متأصلاً، وشيئاً أساسياً في أي مجتمع.

قوانين الصحة والسلامة المهنية

- ✓ عمل فحص طبي ابتدائي بهدف تقييم الحالة الصحية والقدرات البدنية والنفسية للعامل عند البدء بالعمل، مما يُساعد على تجنب توظيف العامل في وظيفة قد تُشكّل خطراً له أو لزملائه، كأن يكون مصاباً بأمراض الصرع أو القلب أو الأمراض المعدية
- ✓ تقييم بيئة العمل من أجل التعرف على المخاطر الموجودة أو المحتمل وجودها وتفاديها .
- ✓ عمل فحص طبي دوري، وفحوصات طبية أخرى في مناسبات مختلفة كالفحص الطبي عند الترقية أو عند بلوغ سن المعاش وغيرها .توفير الرعاية الطبية للعاملين كخدمات العيادة الخارجية وتوفير الأدوية اللازمة وخدمات الأخصائيين والمستشفيات .
- ✓ تدريب المسؤولين عن الإسعافات الأولية على علاج الحالات الطارئة والتأكد من أنّ المعدات والأدوية ما زالت كافية وصالحة للاستعمال .
- ✓ التأكد من استيفاء الشروط الصحية في أماكن حفظ وإعداد وتناول الطعام
- ✓ تشخيص وعلاج إصابات العمل والأمراض المهنية
- ✓ توفير كمية مناسبة من المياه الصالحة للشرب والاغتسال،

- ✓ توفير عدد مناسب من دورات المياه والأماكن الصحية لحفظ الطعام وتناوله
- ✓ التثقيف الصحي لجميع العاملين وعلى كافة المستويات
- ✓ إنشاء ملف طبي خاص لكلّ عامل يحتوي على معلومات العامل الشخصية، ونوع عمله، وحوادث وإصابات العمل، والإجازات المرضية

قوانين السلامة العامة

- ✓ الالتزام باستخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل .
- ✓ الحرص على توفير معدات الإسعاف الأولية في مواقع العمل للتعامل مع الإصابات البسيطة والطارئة
- ✓ إبعاد المواد الكيماوية والمواد القابلة للاشتعال عن أماكن تجمع العمال وحفظها في مكان مناسب لا يُشكل خطراً على المصانع والمنشآت والعاملين فيها
- ✓ وجود مشرف للصحة والسلامة المهنية في كل منشأة، بهدف تعريف العاملين وتوعيتهم بمفهوم السلامة المهنية وأهميته بالإضافة إلى متابعة متطلبات السلامة الواجب توفرها في مكان العمل للحد من حصول الكثير من الحوادث
- ✓ تنفيذ التمارين المختلفة للعاملين من أجل إكسابهم الخبرات الكافية للتعامل مع الحوادث عند وقوعها .
- ✓ عقد دورات للمشرفين على العمل والعاملين وذلك من خلال التنسيق والتواصل الدائم مع جهاز الدفاع المدني للصحة والسلامة المهنية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة للجميع .
- ✓ توعية العاملين بشكل دوري من خلال إصدار الملصقات والبوسترات ومواكبة التطورات على بيئة العمل في مجال الصحة والسلامة المهنية

(السجل الصناعي)

1. اذكر شروط القيد في السجل الصناعي

- أن تكون المنشأة صناعية أو حرفية .
- أن يبلغ عدد العمال بالمنشأة من عشرة عمال أو أكثر
- أن يبلغ رأس مال المنشأة خمسة ألاف جنيه فأكثر على أن يحسب رأس المال المذكور من مجموع رأس المال الثابت
- أن تكون المنشأة تمارس نشاطها في إحدى الأنشطة الصناعية

---

2. البيانات الرئيسية المطلوبة للتسجيل في السجل الصناعي :

- اسم المنشأة وسمتها التجارية وعنوانها .
- اسم صاحب المنشأة أو المدير المسئول عن إدارتها وكيانها القانوني .
- رأس مال المنشأة والعمالة والأجور والإعلانات .
- المنتجات والخدمات إلى تقدمها المنشأة .
- الخامات اللازمة والقوى المحركة وعدد أيام العمل السنوية وعدد ورديات كل يوم عمل .

---

3. اذكر الحالات التي تتطلب التقدم بطلب تعديل البيانات بالسجل الصناعي

- تغيير اسم المنشاة او مديرها المسؤول
- زيادة راس المال بعروض زيادة الانتاج
- أي تغيرات ثانوية اخرى تؤثر على الإنتاج

---

5. مزايا استخراج السجل الصناعي:

1- استخراج البطاقة الاستيرادية .

2- دخول المناقصات بقطاع الأعمال .

3- الحصول على خصم جمركي بالنسبة لواردات المنشأة .

4- الحصول على الحصص التموينية المقررة .

5- عمليات التصدير التي تقوم بها المنشأة .

1. الحالة التى يتم فيها الغاء الترخيص بعد صدورة

إذا ثبت ان صاحب الشان قد تخلف بغير سبب معقول عن اقامة المنشاة او تكبير حجمها او تغيير الغرض الصناعى لها على النحو المرخص فيه خلال المهلة الواردة فى الترخيص

---

2. وتلغى رخصة المحال التجارية فى الاحوال الاتيه

- إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه.
- إذا المحل كان فى مكان و تم نقله.
- اذا اصبح المحل غير قابل للتشغيل .
- اذا صدر حكم باغلاق المحل نهائيا.
- اذا اجرى تعديل فى المحل.
- اذا اوقف لمدة سنتين عمل.

---

3. اذكر ما يلزم ان يتوافر في العلامة التجارية ليتم تسجيلها

- أن تكون ذات صفة مميزة.
- أن تكون مشروعة.
- أن تكون جديدة.
- أن تكون قابلة للإدراك البصري.
- ألا تكون محضورة قانوناً.

---

4. يتم شطب العلامة التجارية فى حالات التالية

- عدم الاستعمال العلامة لمدة 5 سنوات
- عدم تقديم طلب تجديد.

---

5. العلامات و البيانات التي لا تصلح ان تكون علامة تجارية:

- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية.
- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
- صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.

6. البيانات التى تعطى للمالك بعد اتمام عملية تسجيل العلامه التجارية

- الرقم المتتابع للعلامه
- تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل
- الاسم التجارى او اسم ولقب مالك العلامه ومحل اقامته وجنسيته
- صور مطابقه للعلامه
- بيان المنتجات والبضائع المخصصه لها العلامه

---

7. المواصفات القياسية وسيلة فعالة لتحقيق أهداف هامة منها:

- زيادة القدرة الانتاجية للمنتجات فى مختلف المجالات .
- التبسيط والتبادلية .
- السلامة والصحة وحماية الحياة والبيئة .
- حماية المستهلك والمنتج .
- الاتصال والتفاهم بين الأطراف المعنية فى الأنشطة الصناعية والتجارية
- ازالة العوائق الفنية أمام التجارة والاقلال من المنازعات.
- لغة مشتركة.

البيانات التجاريه

- نوع البضاعه
- عددها واوزانها وكمياتها
- بلد المنشا
- العلامه التجارية
- التوحيد القياسي لها
- برائة الاختراع ان وجدت
- المواد الداخلة فى التصنيع

اسئله اضافيه

- **ما تعريف العلامة التجارية ؟**

العلامة التي يتخذها الصانع او التاجر شعاراً لمـنتجاته او بضـــاعته تميزاً عن غيره من المنتجات والبضائع المماثلة

متى يتم شطب العلامة التجارية فى حالات التالية

- عدم الاستعمال العلامة لمدة 5 سنوات
- عدم تقديم طلب تجديد.

عرف التوحيد القياسي

هو رغبة الدوله ممثله فى وزارة الصناعه فى ايجاد مرجع ثابت لجميع المنتجات

المواصفات القياسية وسيلة فعالة لتحقيق أهداف هامة منها:

- زيادة القدرة الانتاجية للمنتجات فى مختلف المجالات .
- التبسيط والتبادلية .
- السلامة والصحة وحماية الحياة والبيئة .
- حماية المستهلك والمنتج .
- الاتصال والتفاهم بين الأطراف المعنية فى الأنشطة الصناعية والتجارية
- تخفيض التكاليف والتوفير الشامل فى الجهد الانسانى والمواد والطاقة .
- زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والدولية .
- ازالة العوائق الفنية أمام التجارة والاقلال من المنازعات.
- لغة مشتركة.

بعض الأمثلة و الطرق التي يعتبرها القانون المصري أسلوباً للغش و التدليس في الصناعة :

- ✓ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- ✓ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- ✓ نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الإتفاق أو العرف أو النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- ✓ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها.
- ✓ باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة.

يتم وضع المواصفات والمعايير للمنتجات الحيويه :

- تقوم وزارة الصناعه باخذ راى الجهات المختصه بانواع المنتجات الصناعيه المصريه والموارد الاوليه ومواصاتها
- لوزير الصناعه ان يتخذ قرارات ملزمه فى:
  - ايجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة الانتاجية
  - تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعمله فى الصناعة

(التخطيط العمراني للمدن والقرى)

1- **تعريف تخطيط المُدن**

يُعرّف تخطيط المُدن بأنّه خليط من العِلم والفن اللذين يهدفان إلى تنظيم، أو ترتيب، أو التوصّل إلى استخدام الأراضي بالشكل المُناسب، ومن ذلك وضع تقرير مناسب لشبكة الطُرق والشوارع في المدينة، وذلك من أجل تحقيق الفائدة الأكبر،

2- أهمية تخطيط المُدن

تحقيق الرغبات الخاصة في البشر داخل إطار قانوني

- معالجة الأمور المختلفة في المدينة مثل المواصلات، والإسكان، وغيرها من الخدمات
- المساعدة على إضفاء منظر جميل للمدينة وتحسينها
- المساهمة في توفير قاعدة من أجل النشاط البشري من خلال المحافظة على الأرض واستثمارها
- التوصل إلى استخدام الأراضي بشكل مناسب ومنظم
- تحديد الأماكن التي تتناسب مع الأنشطة المختلفة داخل المدينة
- المساهمة في تقليل المسافات، حتى يتنقل الأشخاص داخل المدينة بسرعة

3- يراعى عند اعداد المخطط العام وضع الاشتراطات الخاصة التالية:-

- يراعى فى اعداد مشروعات التخطيط ان يكون عاما وشاملا ومحققا للاحتياجات العمرانيه على المدى الطويل
- ان يكون قائما على اساس من الدراسات البيئيه والاجتماعيه والاقتصاديه والعمرانيه
- ان يراعى وجهة النظر العسكريه ومقتضياتها وسلامة الدفاع عن الدوله
- يراعى وضع المدينه اوالقريه بالنسبه للمحافظه والاقليم الواقع فيه المحيط به وما تقتضيه المخططات الاقليميه المعتمده من الاوضاع التى تبينها اللائحه التنفيذيه
- يراعى فى اعداد مشروعات التخطيط بيان برامج واولويات التنفيذ وتحديد حيز مرانى لمجال التوسع وفقا للاوضاع التى تبينها اللائحه التنفيذيه

4- يراعى عند اعداد المخطط التفصيلى وضع الاشتراطات الخاصة التالية:-

- ان يكون ملائما ومتماشيا مع الاستعمالات الغالبه بالمنطقه
- استعمالات الاراضى واشغالات المبانى
- ارتفاعات المبانى وطابعها المعمارى وكثافتها السكانيه وعدد الوحدات
- الحد الادنى لمساحات قطع الاراضى وابعادها
- النسبه المئويه القصوى للمساحات المشغوله بالمبانى
- شبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق العامه
- الاشتراطات العامع بالمناطق التاريخيه والسياحيه
- اي اشتراطات فى تحديد الاستعمالات والكثافه السكانيه والحفاظ على النواحى الجماليه

5- القواعد والشروط الواجب مراعاتها عند تقسيم الاراضى لاغراض البناء

- ✓ نسبة المساحه اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمنتزهات العامه دون مقابل من الارض المعده للبناء ولا تتجاوز 3/1 المساحه الكليه الا اذا رات الجهه المختصه غير ذلك
- ✓ عروض الشوارع مع مراعة ما يحتمل من ازدياد السكان وحركه المرور غيرها من الاعتبارات المتصله بالعمران على الا يقل عرض الشارع

- ✓ لا تزيد المساحه المشغوله بالمبانى عن 60% من المساحه المراد تقسيمها ويجوز ان تشغل المبانى الغير مقفله مثل الشرفات والسلالم مساحه اضافيه 10%
- ✓ الاشتراطات المتعلقه بارتفاعات المبانى والكثافه السكانيه وعدد الوحدات وعروض الوجهات

6- - يتعين عند الشروع فى البناء او التعليه او الاستكمال وبعد الحصول على الترخيص الكامل ان توضع فى مكان ظاهر لافته يكتب عليها بعض البيانات الخاصه بموضوع البناء. اذكر هذه البيانات ؟ ووضح على من تقع المسؤليه عن بقائها والمده الازمه لذلك؟

1- رقم الترخيص وتاريخه
2- نوع المبنى ومستوى البناء
3- عدد الادوار
4- اسم المالك وعنوانه
5- اسم المهندس المشرف
6- اسم شركة التامين
7- اسم المقاول
8-عدد الوحدات المخصصه للايجار والتمليك
تقع المسؤليه على المالك والشركه المنفذة للمشروع ومدة بقائها طول فترة التنفيذ

(التلوث الصناعي)

1. عرف التلوث واذكر اقسامه

التلوث هو إدخال الملوثات إلى البيئة الطبيعية، مما يلحق الضرر بها، ويسبب الاضطراب في النظام البيئي

ينقسم التلوث الى:

غير خطر، خطر، مدمر

أضرار التلوث الصناعي

- إختلال التنوع البيولوجي وإنقراض بعض مظاهر الحياة النباتية والحيوانية.
- تآكل طبقة ألوزون.
- ظاهرة الاحتباس الحرارى وعدم إستقرار المناخ.
- حدوث الحرائق عن طريق الاشتعال الذاتي للغازات السامة القابلة للاشتعال.
- تزايد نسب الاكاسيد الضارة والمعادن الثقيلة العالقة.
- ترسب المكونات الصناعية بالتربة الزراعية لفترة طويلة من الزمن.
- زيادة التدفق الحرارى من المناطق الصناعية و المحملة بالملواثات المختلفة من العوالق والتربة والدخان.
- زيادة معدلات الاصابة بالامراض كالسرطان – الفشل الكلوى والكبد – التشوهات الجنينية.

اذكر القيود التي فرضتها الجهات مانحة الترخيص على أصحاب المصانع مراعتها بشأن البيئة

- شدة الاصوات المنبعثة - مكبرات الصوت.
- عدم تجاوز المعايير المصرية للملوثات.

- حرق النفايات. - رش او استخدام مبيدات الآفات.
- مراعاة البيئة داخل مكان العمل وحمايتها من تلوث الهواء، الضوضاء، الرطوبة، الحرارة

2. اذكر اسباب تفاقم التلوث الصناعي في مصر او معوقات الحد من التلوث؟

- 1 -اسباب اقتصادية: استخدام مواد لتوليد الطاقة اللازمة للعملية الصناعية رخيصة الثمن بتقنيات بألية شديدة التلوث.
- 2- اسباب ادارية: بسبب السعي وراء المكاسب الاقتصادية دون النظر الى الكلفة البيئية.
- 3- الوعي البيئي: نقص الوعي البيئي دفع اصحاب المصانع الى اختيار العمليات الصناعية التي تحقق اعلى

صافي ربح بغض النظر عن اثارها البيئية مثل طرق التعامل مع النفايات وتحديد مصيرها النهائي

---

3. اذكر امثلة المنشآت الصناعية المضرة بالبيئة ومسموح بإقامتها تخضع لاحكام القانون ما يلى:

1- مصانع تكرير البترول
2- مصانع الورق
3- مصانع الادوية
4- مصانع الثقاب ومخازنه
5- مصانع الفحم الحيوانى
6- مصانع المنظفات الصناعية
7- مصانع الاحبار
8- مصانع الجلود وتلوينها
9- مصانع الزجاج
10-مصانع القطن الطبى
11-مصانع البلاستيك
12-مصانع الاسمنت
13-مصانع الرخام
14-مصانع الاسمدة والكيماويات
15-معامل التحاليل
16-ورش تشغيل الاخشاب
17-ورش الحدادة
18-مصانع وورش تشكيل الالواح المعدنية
19-محطات توليد الطاقة الكهربية
20-مصانع المبيدات الحشرية
21-اي مصنع يعتبر ملوث للبيئه

بعض التشريعات المصريه التي صدرت للحد من التلوث الصناعي؟

1- القواعد المنظمه للصناعه وانتاج وتداول واستيراد الكيماويات.

2- تنظيم الصناعه وتشجيعها.

3- انشاء لجنه دائمه لمنع تلوث مياه البحر بالزيت.

4- حمايه العامل من اخطار العمل والالات واخذ الاحتياطات والشروط اللازمه للامن الصناعي والصحه في مكان العمل.

5- معايير تلوث الهواء الجوي للمؤسسات والوحدات الصناعيه.

6- التخلص من المخلفات الصلبه وتعريف المخلافات الصلبه الصناعيه.

7- حماية نهر النيل والمجاري المائيه من التلوث.

8- حماية البيئة من التلوث.

ما سبب تمسك الدول بقانون البيئه؟

* لان هذا القانون يقوم بحماية الاستثمارات ويدعم التنميه المتواصله , ويضاعف من الارباح علي المدي البعيد.

** كما يحمي القانون المناطق السكنيه من تعدي المناطق الصناعيه عليها , كما انه صديقا لكل نشاط غير ملوث

(المناقصات والمزايدات)

8. عرف المناقصات واذكر أنواعها

المناقصات هي وسيلة المالك لاختيار من يقوم بتنفيذ مشروع معين للحصول على أفضل العروض المقدمة فنيا وماليا من بين العطاءات المقدمة من المقاولين.

انواع المناقصات

المناقصة العامة،

المناقصة المحدودة،

المناقصة المحلية،

الممارسة المحدودة،

الاتفاق المباشر

مبادئ المناقصة

1- **المساواه**

2- **المنافسة**

3- **الثبات**

---

9. قارن بين المناقصة العامة والمناقصة المحدودة

	المناقصة العامة	المناقصة المحدودة
نوع المناقصة	يسمح لجميع المقاولون بدخولها وتكون علانيه وتتكافئ فيها الفرص ومبدأ المساواة وحرية التنافس ويعان عنها داخل البلاد او خارجها في الصحف الرسمية	تقتصر على مقاولون او استشاريون بذاتهم سواء في الدولة او خارجها على ان تتوفر فيهم شروط كافيه
المزايا	- تعطى فرص لظهور مقاولين جدد - تعطى فرصه للشركات الصغيره لمنافسة الشركات الكبيره - انتفاء المحسوبيات عند التحديد	- تتميز بسهولة اختيار المقاولين لقلة عددهم والسابق اختيارهم عند قيدهم فى سجل المقاولين - تحديد عدد المقاولين يؤدى الى خفض التكاليف والمجهود فى الاختيار
العيوب	- عدد المقاولين التنافسين فيها مما يجعل بعض المقاولين يحصل على مشروعات اكبر من امكانياتهم - كثرة المتقدمين يكلف الجهه المالكه اعباء ماليه ومجهود كبير	- تفتح المجال للتلاعب والمحسوبيات والعلاقات الخاصه للتاثير فى اختيار المقاولين الذين يتم دعوتهم لدخول المناقصه - قد يتفق المقاولون المدعوون فيما بينهم على ضبط الاسعار

10. ما هي الحالات التي يجوز فيها الغاء المناقصة؟ ومتى يجوز قبول العطاء؟

يجوز الغاء المناقصة في حالة:

- اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد او لم يبق بعد العطاءات المستبعدة الا عطاء واحد.
- اذا اقترنت العطاءات كلها او اغلبها بتحفظات.
- اذا كانت قيمة العطاء الاقل تزيد علي القيمة التقديرية.

يجوز قبول العطاء في حالة:

- ان تكون حاجه العمل لا تسمح باعاده طرح المناقصه او لا تكون ثمه فائده ترجي من اعادتها
- ان يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر

(أخلاقيات العمل الوظيفي)

1. اذكر علامات اكتساب أخلاقيات العمل

- الوصول للعمل في الوقت المحدد
- إنتاج المطلوب
- التوقف عن الشكوى
- العمل ضمن الظروف الصعبة
- تنفيذ العمل

2. اذكر وسائل ترسيخ أخلاقيات المهنة:

- تنمية الرقابة الذاتية
- وضع الأنظمة الدقيقة التي تمنع الاجتهادات الفردية الخاطئة
- القدوة الحسنة
- تصحيح الفهم الديني والوطني للوظيفة
- محاسبة المسؤولين، والموظفين
- التقييم المستمر للموظفين

---

3. عقبات تطبيق أخلاقيات المهنة :

- عدم تطبيق العقوبات :
- غياب القدوة الحسنة .
- ضعف الحسّ الديني والوطني : وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة
- عدم وجود ، أو وضوح ، أو تفعيل النظام .
- فقدان روح التفاهم بين المسؤل والموظفين

---

4. اذكر قواعد واخلاقيات ممارسة مهنة الهندسة؟

القاعدة الاولى:

يبنى المهندس سمعته المهنية على كفاءة وجدارة الخدمات التي يقدمها

القاعدة الثانية:

يسعى المهندس لتنمية قدراته وكفاءته الشخصية

القاعدة الثالثة:

يلتزم المهندس بتعزيز القيم والمبادئ الاساسية لأخلاقيات مهنة الهندسة وترسيخها في المجتمع

القاعدة الرابعة:

يتصرف المهندس في المسائل المهنية كوكيل حريص لصاحب العمل

القاعدة الخامسة:

يحرص المهندس عند تقديم أفكاره واراءة وقراراته ان تكون بطريقة موضوعية وصادقة

القاعدة السادسة:

يسعى المهندس عند تقديم خدماته المهنية الى الاخذ بأعلى معايير السلامة وحماية البيئة

---

5. اذكر أسباب الانهيارات الأخلاقية للشركات والمؤسسات غير الهادفة للربح:

- الضغوط التي يفرضها بعض المديرين على الشركة ليستمروا في مناصبهم.
- الخوف والصمت إزاء تجاوزات الكبار في المؤسسة.
- وجود مجلس إدارة ضعيف تمزقه الخلافات والصراعات.
- الاعتقاد بأن حسن أداء بعض المهام يستلزم أحيانا اتخاذ أساليب غير أخلاقي

من أخلاقيات العمل التي نسمع عنها في الخارج :

1. عدم وجود تضاد في المصالح.
2. المديرين لا يجوز لهم تملك ما يزيد عن واحد في الألف من أسهم أي شركة منافسة
3. عدم الغش والخداع والكذب بأي نوع ومع أي جهة
4. الحفاظ على البيئة
5. عدم تشغيل الاطفال
6. عدم استخدام معلومات غير متاحة للعامة لتحقيق مكاسب من التجارة في البورصة
7. احترم حقوق الملكية الفكرية
8. عدم حصول الموظفين على هدايا سوى ما تسمح به اللوائح
9. عدم تقاضي رشوة
10. عدم التفرقة في التوظيف والترقية والتدريب وأي معاملة في العمل بناء على لون أو نوع أو ديانة أو أصل العامل أو المتقدم للعمل
11. عدم التفريق في التعيين والترقيات بناء على وجود إعاقة غير مؤثرة في العمل
12. الصدق والدقة في التقارير وأهمها تقارير الشركات السنوية وما تحتويه من قوائم مالية.
13. الحفاظ على أمان وصحة العاملين فتجد أنظمة الأمان في العمل لها احترام عظيم
14. احترام سرية بعض المعلومات الخاصة بالمؤسسة وعدم إعلانها .
15. عدم استخدام موارد المؤسسة في المصالح الخاصة .
16. عدم السرقة أو أخذ أموال من الشركة أو المؤسسة بغير حق .

اسئله اضافيه

- **ما تعريف العلامة التجارية ؟**

العلامة التي يتخذها الصانع او التاجر شعاراً لمـنتجاته او بضـــاعته تميزاً عن غيره من المنتجات والبضائع المماثلة

- **متى يتم شطب العلامة التجارية فى حالات التالية**
  - عدم الاستعمال العلامة لمدة 5 سنوات
  - عدم تقديم طلب تجديد.

عرف التوحيد القياسي

هو رغبة الدوله ممثله فى وزارة الصناعه فى ايجاد مرجع ثابت لجميع المنتجات

المواصفات القياسية وسيلة فعالة لتحقيق أهداف هامة منها:

- زيادة القدرة الانتاجية للمنتجات فى مختلف المجالات .
- التبسيط والتبادلية .
- السلامة والصحة وحماية الحياة والبيئة .
- حماية المستهلك والمنتج .
- الاتصال والتفاهم بين الأطراف المعنية فى الأنشطة الصناعية والتجارية
- تخفيض التكاليف والتوفير الشامل فى الجهد الانسانى والمواد والطاقة .
- زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والدولية .
- ازالة العوائق الفنية أمام التجارة والاقلال من المنازعات.
- لغة مشتركة.

بعض الأمثلة و الطرق التي يعتبرها القانون المصري أسلوباً للغش و التدليس في الصناعة :

- ✓ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- ✓ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- ✓ نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الإتفاق أو العرف أو النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- ✓ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها.
- ✓ باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة.

يتم وضع المواصفات والمعايير للمنتجات الحيويه :

- تقوم وزارة الصناعه باخذ راى الجهات المختصه بانواع المنتجات الصناعيه المصريه والموارد الاوليه ومواصاتها
- لوزير الصناعه ان يتخذ قرارات ملزمه فى:
  - ايجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة الانتاجية
  - تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعمله فى الصناعة

كيف حافظ القانون على النشاط الصناعي والحضري ؟

- لا تحصل المنشاه على ترخيص دون ان تكون مستوفيه لشروط السلامه البيئيه
- على كل منشاه ان ترسل دراسة الاثر البيئى الى الجهه الاداريه التى تتولى ارساله الى جهاز شؤون البيئه ليبدى رايه فى الوسائل التى تتبعها المنشاه عند التخلص من النفايات
- اختيار موقع المنشاه بما يضمن عدم تجاوز النسب المسموح بها من الملوثات البيئيه
- الزام صاحب المنشاه بحماية الهواء مكان العمل
- منع التدخين الا فى الاماكن المخصصه له
- الزام المنشاه بالتحكم فى كمية الاتربه المتطايره عند التنقيب او الحفر او البناء والهدم
- وضع مواصفات للمداخن فى المنشاه بحيث يتم التحكم فى الدخان والغازات عند الاحتراق

لماذا يجب علي المقاول او مهندسي المشروع زياره موقع المشروع ؟

وذلك للوقوف علي المعلومات والبيانات الاتيه-:

- مكان المشروع والطرق المؤديه اليه ومدي توافر الخدمات في موقع المشروع
- احوال الطقس وطبيعه الجو طوال العام
- المواسم والاعياد والمواليد والمناسبات الدينيه والاجتماعيه
- طبوغرافيه الارض وحاله التربه والمياه الجوفيه في موقع المشروع
- حجم العوائق والمواقع في مكان المشروع ومدي تاثيرها علي العمل بالمشروع
- حاله المباني والمنشات المجاوره وعلاقه المشروع بها

ما الفرق بين المهندس والفني

امتلاك المهارات التالية:

- ✓ التحليل المنطقي (عبر الدراسة الطويلة لمقررات الرياضية والمنطق الرياضي)
- ✓ اكتشاف المشاكل وابتكار حلول لها (أيضاً عبر دراسة الرياضيات والفيزياء، والاستفادة من مبادئ العلوم الأساسية في مشاريع عملية تطبيقية)
- ✓ تصميم وابتكار الحلول (عبر الغوص بتفاصيل التطبيقات العملية، سواء كانت الكترونية أو حاسوبية أو برمجية)

بالنسبة للفني، فإن تأهيله الأكاديمي والجامعي يوجهه نحو امتلاك المهارات التالية:

- ✓ تركيب وتنصيب الأجهزة والأنظمة المعلوماتية
- ✓ تحديد الأعطال والفحص
- ✓ عمليات الصيانة والإصلاح